



Belastingrecht 3

College 8

Voorjaar 2026

Deze cursus wordt in opdracht van Nyenrode Business Universiteit verzorgd.

ONDERWERPEN COLLEGE 8

- **Transfer pricing**
- **Methoden Transfer Pricing**
- **Internationale maatregelen tegen belastingontwijking**
 - **Hybride mismatches (ATAD2)**
- **Internationaal belastingrecht**
- **Invloed EU-recht**

Verplichte studiestof:

- **Belastingrecht voor Bachelors en Masters Editie 2025-2026** par. 14.1 en par. 14.3 t/m 14.7.2 en par. 14.9 en par. 14.11 en par 14.12.2 t/m 14.12.3
- **Artikelen Transfer pricing:**
 - *Hoofdstuk 4 Verrekenprijsmethoden uit het boek ‘Verrekenprijzen; de verdeling van de winst van een multinational’, door J.T. van Egdom, Kluwer*

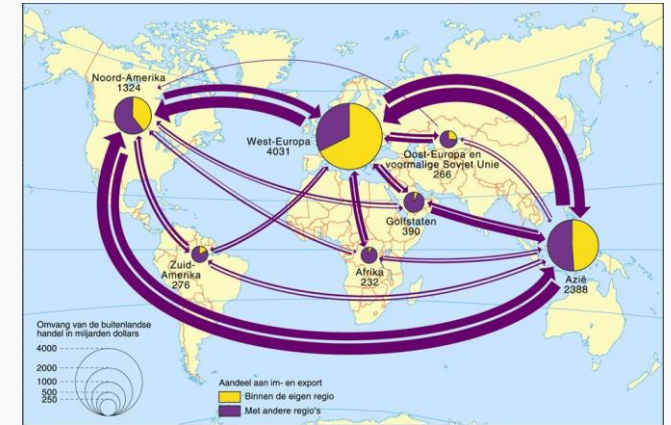
TRANSFER PRICING

Bij goederen- en dienstenverkeer tussen **gelieerde** vennootschappen

- Kan ook binnen de landsgrenzen spelen

Uitgangspunt is **“at arm’s length principle”**

- **Art. 8b Wet Vpb** Bewijslast bij belastingplichtige
 - Algemene **documentatieplicht** ex **art. 8b,3 Wet Vpb** (TP-study)
 - Aanvullende documentatie-verplichtingen voor multinationals
 - Omzet $\geq$ 50 miljoen Groeps-en Lokale dossier
 - Omzet $\geq$ 750 miljoen ook Landendossier (CBC-reporting)



TRANSFER PRICING

- **Traditionele transactiemethoden** (*direct*)
 - Comparable uncontrolled price (**CUP-method**)
 - Resale price method
 - Cost plus method
- **Winstgeoriënteerde methoden** (*indirect*)
 - Profit split method
 - Transactional Net Margin Method (TNMM)

TRANSFER PRICING

- **Comparable uncontrolled price (CUP-method)**
 - best denkbare methode (in theorie)
 - prijs die derden (**uncontrolled parties**) in vergelijkbare omstandigheden (**comparable**) (zouden) overeenkomen
- **Twee soorten:**
 - Interne CUP Er wordt zowel extern, als ook aan concernonderdelen geleverd
 - Externe CUP Transactie kan vergeleken worden met die van de concurrent

De CUP-methode wordt vaak gebruikt bij de bepaling van gelieerde rentekosten

Externe CUP komt weinig bij bepaling van andere gelieerde prijzen voor:

- Nooit geheel vergelijkbare omstandigheden, bijv. a.g.v. invloed van:
 - Net andere product-eigenschappen, reclame, garantievoorwaarden, kwantumkortingen e.d.

TRANSFER PRICING

- **Resale price method**
 - bij doorverkoop van ander concernonderdeel betrokken goederen

Uitgangspunt:

- **marktconforme (redelijke) marge**

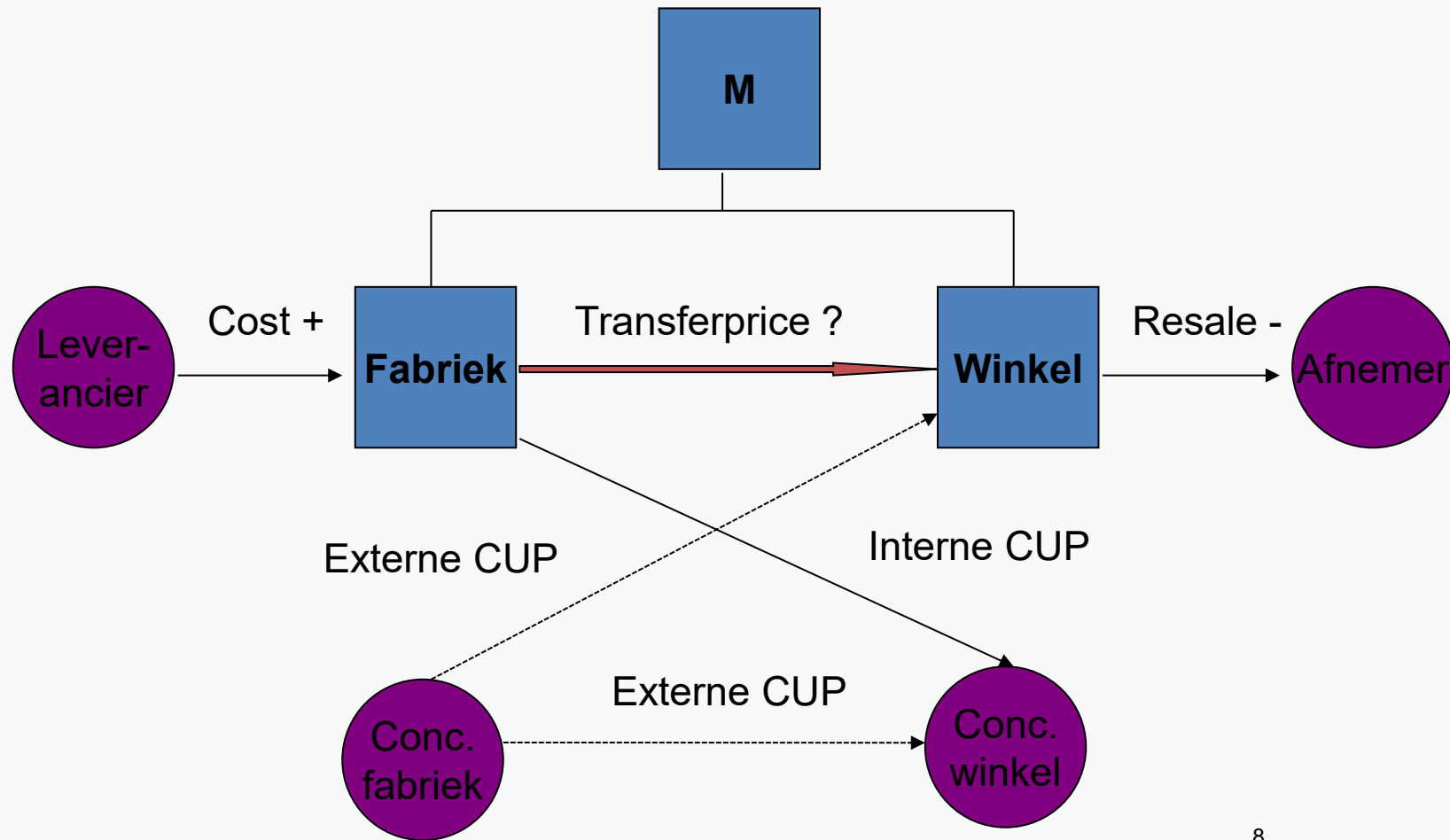
Vergelijking:

- marge op bij verkoop van derden ingekochte goederen
- gehanteerde marge door concurrentie bij vergelijkbare goederen

Wordt toegepast bij concernonderdelen die als **verkoopkantoren** fungeren

TRANSFER PRICING

- **Cost plus method**
 - **uitgangpunt = kosten + redelijke marge**
 - marktconforme marge
- **m.n. bij dienstverlening binnen concern**
 - voorbeelden: assemblage, R&D, stafdiensten zoals administratieve diensten
- voorwaarden (in beginsel):
 - geen ondernemersrisico
 - géén debiteuren-, voorraad- & bezettingsrisico
- marge tendeert vaak naar ± 5 percent



TRANSFER PRICING

- **Profit split method**
 - **Verdeling van het** op de gelieerde transacties gezamenlijk **behaalde resultaat** over de betreffende concernonderdelen op basis van een **verdeelsleutel** die de bijdrage van elk van hen reflecteert
 - Verdeelsleutel is vaak o.b.v. waarde gebruikte activa, omzet, personeelskosten e.d. of een combinatie daarvan
 - Kritiek is de **subjectiviteit** van deze methode
 - Wordt eigenlijk alleen gehanteerd als de **prestatie (nagenoeg) niet te splitsen** is over de concernonderdelen (veelal vaste inrichtingen)
 - Bijv. bij een *'joint venture'*

TRANSFER PRICING

- **TNMM**

- **Wordt het meest gehanteerd bij routinematige prestaties.** Afspraak met de inspecteur hoe het bedrijfsresultaat van dat concernonderdeel wordt bepaald.
 - Dus geen discussie meer over de zakelijkheid v/d individuele transacties, maar alleen of het (totale) bedrijfsresultaat daadwerkelijk overeenkomstig de afspraak wordt bepaald
- Hierbij wordt het bedrijfsresultaat op transactieniveau van vergelijkbare ondernemingen, welke vergelijkbare functies uitvoeren en vergelijkbare risico's dragen, vergeleken met het resultaat behaald op de interne transacties
- Ratio's o.b.v. de jaarrekeningen van branchegenoten moeten immers ongeveer gelijk zijn
- **Veelgebruikte ratio's:**
 - Verkoopkantoren: Return on Sales (EBIT/omzet)
 - Productiebedrijven en dienstverlenende bedrijven EBIT/operationele of totale kosten
 - Verhuurbedrijven: EBIT/operationele activa

Vaststelling verrekenprijzen

Probleem

- Nooit geheel identieke producten & omstandigheden
- Belastingplichtige wil zekerheid vooraf
- **Daarom vooroverleg met inspecteur (APA)**
 - Doel: Advanced Price Agreement
 - Arbitrage bij gevaar voor dubbele belasting



TP Study

Algemene documentatieplicht ex art. 8b,3 Wet Vpb

- **Vergelijkbaarheid**
 - Kenmerken van de goederen en de diensten
 - Functionele analyse, inclusief gelopen risico's en gebruikte activa
 - Beschrijving van de contractuele voorwaarden
 - Beschrijving van de economische omstandigheden
 - Beschrijving van de ondernemingsstrategieën
- Keuze van de **verrekenprijsmethode**
- Bepaling van de **prijs** en waarom die **zakelijk** is
 - Veelal een puntschatting binnen een zakelijke bandbreedte

Aanvullende documentatie-verplichtingen voor multinationals

- Omzet $\geq$ 50 miljoen **Groeps-en Lokale dossier**
- Omzet $\geq$ 750 miljoen ook **Landendossier** (CBC-reporting)

SAMENVATTING TRANSFER PRICING

- **Bij goederen- en dienstenverkeer tussen gelieerde lichamen (art. 8b,1 Wet Vpb)**
 - 'at arm's lengthbeginsel'
- **Administratieve verplichtingen** en verdeling bewijslast (art. 8b,3 Wet Vpb)
 - Vastleggingen en TP-studie
- **Aanvullende documentatieverplichtingen verrekenprijzen (art. 29b Wet Vpb e.v.)**
- **BEPS-rapport OESO: 15 actiepunten** voor een nieuwe mondiale standaard om winstverschuiving en grondslaguitholling (**Base Erosion and Profit Shifting – BEPS**) door multinationale ondernemingen tegen te gaan
 - **Actiepunt 8-10:** 'at arm's lengthbeginsel' moet er voor zorgen dat de winsten worden belast waar de economische waarde daadwerkelijk wordt gecreëerd.
 - **Actiepunt 13:** 'Country-by-country report': documentatieverplichting voor multinationals met jaaromzet vanaf € 750 mio

Hybride mismatches (ATAD2)

Art. 12aa t/m 12ag Wet Vpb

- Hybride mismatches ontstaan doordat er verschillen zijn in belastingstelsels van diverse landen (een betaling kan bijvoorbeeld door het ene land als aftrekbare rente worden gezien en door het andere land als onbelast dividend)
- **Gelieerdheid** (*art. 13ab, 8 t/m 10 Wet Vpb*):
 - Ten minste 25% van de aandelen in het nominaal gestort kapitaal van het lichaam, of
 - Ten minste 25% vertegenwoordigt van de statutaire stemrechten in het lichaam, of
 - Recht op ten minste 25% van de winst van het lichaam
- **Art. 12aa t/m 12ag Wet Vpb** voorkomt ongewenste mismatches (bijv. dubbele aftrek)
- Aan **kostenkant** wordt **aftrek geweigerd** (*art. 12aa Wet Vpb*) als er geen buitenlandse belastingheffing tegenover staat
- Aan **opbrengstenkant** worden vergoedingen/betalingen zoals genoemd in *art. 12aa Wet Vpb* **mede tot de winst gerekend** indien in de staat van de betaler geen met *art. 12aa Wet Vpb* vergelijkbare bepaling wordt toegepast
- **Documentatieverplichting** (*art. 12ag Wet Vpb*)

Hybride mismatches (ATAD2)

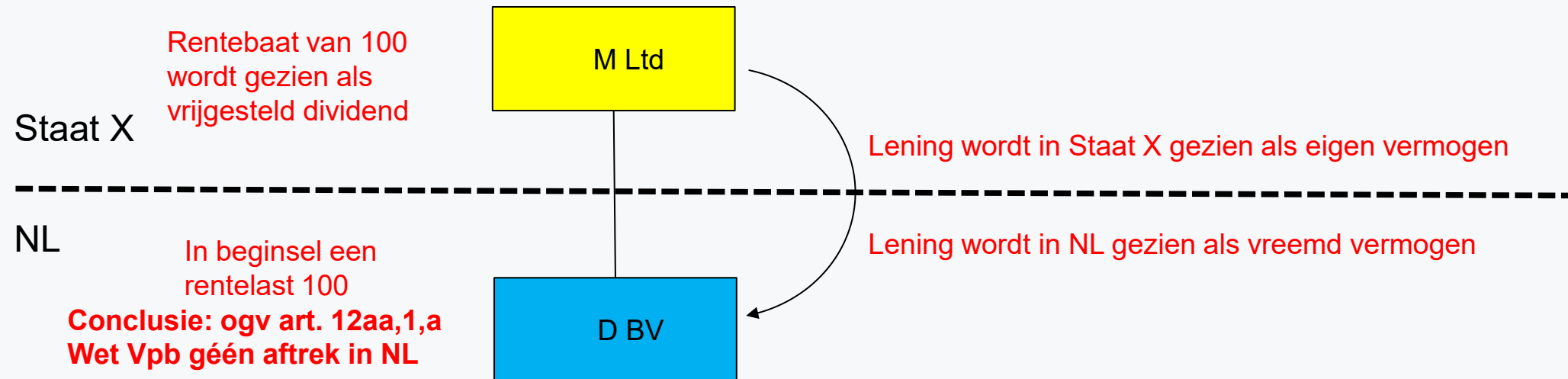
- **Primaire regel (indien NL staat van betaler is):** geen aftrek indien vanwege hybride mismatch dubbele aftrek of aftrek zonder betrekking in de heffing (**art. 12aa Wet Vpb**)
 - Vergoedingen of betalingen uit hoofde van financieel instrument
 - Vergoedingen of betalingen aan hybride lichaam
 - Vergoedingen of betalingen aan lichaam met één of meer vaste inrichtingen
 - Vergoedingen of betalingen aan buiten beschouwing blijvende vaste inrichting
 - Vergoedingen of betalingen door hybride lichaam
 - Veronderstelde betalingen tussen hoofdhuis en vaste inrichting of tussen twee of meer vaste inrichtingen
 - Vergoedingen, betalingen, lasten of verliezen
- **Secundaire regel (indien NL staat van ontvanger is):** vergoeding of betaling in heffing betrekken (**art. 12ab Wet Vpb**)
 - Vergoedingen of betalingen in zin van **art. 12aa,1,a/b/c/e/f Wet Vpb**
 - Indien in staat van de betaler géén met **art. 12aa Wet Vpb** vergelijkbare bepaling wordt toegepast
 - DVS, DVR en objectvrijstelling voor buitenlandse ondernemingswinst zijn **NIET** van toepassing

Hybride mismatches (ATAD2)

Voorbeeld art. 12aa,1,a Wet Vpb (kwalificatieverschil eigen- en vreemd vermogen):

- In NL gevestigde D BV heeft geld geleend (vreemd vermogen vanuit NL begrippen) van haar in Staat X gevestigde moeder M Ltd. D BV betaalt 100 rentekosten. Deze 100 rentekosten zijn in beginsel aftrekbaar in NL.
- In Staat X wordt de verstrekte lening als eigen vermogen gezien. De rentebaat wordt in Staat X als vrijgesteld dividend gezien waardoor deze niet in de heffing wordt betrokken.

Is sprake van hybride mismatch dubbele aftrek of aftrek zonder betrekking in de heffing? JA



Hybride mismatches (ATAD2)

- **Art. 12aa Wet Vpb**

- **Primaire regel:** wegnemen van de mismatch door de aftrek van een betaling die bij de ontvangende partij niet in de heffing wordt betrokken, te weigeren

- **Art. 12ab Wet Vpb**

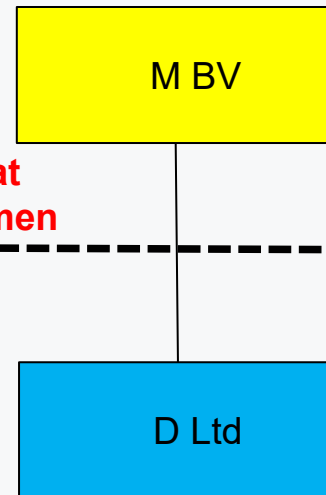
- **Secundaire regel:** de ontvangende partij wordt in de belastingheffing betrokken, waarnaar de aftrek is toegestaan en corresponderende opbrengst belast is

Rentebaat van 100 wordt in beginsel gezien als vrijgesteld dividend

Conclusie: ogv art. 12ab Wet Vpb wordt in NL een rentebaat van 100 in aanmerking genomen

Staat X

Rentelast van 100 in aanmerking genomen



Lening wordt in NL gezien als eigen vermogen

Lening wordt in Staat X gezien als vreemd vermogen

Hybride mismatches (ATAD2)

- Alleen aftrekbeperking (art. 12aa Wet Vpb) indien dubbele aftrek of aftrek zonder betrekking in de heffing ontstaat
 - Tussen belastingplichtige en **gelieerd lichaam**
 - Tussen hoofdhuis en vaste inrichting
 - Tussen twee of meer vaste inrichtingen van hetzelfde lichaam
 - Uit hoofde van gestructureerde regeling
- Ook indien dubbele aftrek of aftrek zonder betrekking in de heffing ontstaat
 - Tussen belastingplichtige en **gelieerd natuurlijk persoon**

Heffingsbeginselen (kunnen leiden tot dubbele heffing)

Woonlandbeginsel: **Binnenlandse** belastingplicht, wereldinkomen (IB)

- Voor rechtspersonen is de vestigingsplaats van belang

Bronlandbeginsel: **Buitenlandse** belastingplicht, NL bronnen

- Synoniemen: situs- of oorsprongbeginsel
- Relevant begrip is onder meer: vaste inrichting

Nationaliteitsbeginsel: Soms, bijvoorbeeld art. 2, lid 5 Wet Vpb

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

- **Dubbele belasting/heffing**
 - Wanneer twee landen hetzelfde inkomen belasten
 - Economisch dubbele belasting
 - Juridisch dubbele belasting
- **Verdrag(en)**
 - Overeenkomst tussen landen waarin de heffingsbevoegdheden worden verdeeld. Ziet(n) vooral op juridische dubbele belasting
- **Eenzijdige regeling**
 - Is géén verdrag gesloten, dan kan in Nederland gebruik worden gemaakt van eenzijdige regelingen zoals het Besluit voorkoming dubbele belasting (BVDB)

Wet en regelgeving ter voorkoming van dubbele (belasting)heffing

- **Objectvrijstelling** in de nationale belastingwetgeving
 - Voorbeelden:
 - Deelnemingsvrijstelling (art. 13 Wet Vpb)
 - Vrijstelling van winst/verlies buitenlandse v.i. (art. 15e Wet Vpb)
- **Belastingverdrag**
 - Met ruim de helft v/d circa 200 landen heeft NL een verdrag over 1 of meer belastingen gesloten.
- Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (**BVDB**)
 - Is er géén werkzaam belastingverdrag, dan kan een binnenlandse bel.pl. voor de directe belastingen (zoals de Wet Vpb) in NL gebruik maken v/h BVDB
- **Kostenaftrek** van in buitenland betaalde rijksbelasting

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

- **Woon- of vestigingsplaats NL (art. 4 AWR)**
 - Wanneer de belastingplichtige in Nederland woont of is gevestigd, wordt er belasting geheven over het **gehele wereldinkomen**
 - Belastingplichtige kan gebruik maken van BVDB
 - Voor lichamen geldt: **daar waar de feitelijke leiding wordt uitgeoefend** (meestal daar waar bestuursleden leiding geven aan een lichaam)
- **Verdragswoonplaats (art. 4 OESO-modelverdrag)**
 - Wanneer twee landen o.b.v. nationale wetgeving de belastingplichtige beide als inwoner van dat land aanmerken
 - Voor verdragstoepassing geeft **tiebreakerrule** uitsluiting
 - Voor lichamen geldt: daar waar de feitelijke leiding wordt uitgeoefend

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

- **Binnenlandse versus buitenlandse belastingplicht**
 - al dan niet in Nederland gevestigd
 - centrale leiding is daarbij leidend
 - fictieve vestigingsplaats (art 2,4 Wet Vpb)
 - belastingverdragen (verdelen heffingsbevoegdheden)
- **Buitenlandse belastingplicht (art. 3 Wet Vpb)**
 - Op grond van centrale leiding **niet in Nederland gevestigde** lichamen (vennootschappen) die **in Nederland een onderneming drijven** (vaste inrichting/vaste vertegenwoordiger)
 - beperkte belastingplicht
 - object Nederlands inkomen (**art. 17,3 Wet Vpb**)

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

- **Vaste inrichting**
 - vaste bedrijfsinrichting (filiaal, kantoor, fabriek)
 - plaats van uitvoering van een bouwwerk of constructie- of montagewerkzaamheden, waarvan de duur de 12 maanden overschrijdt
- **Vaste vertegenwoordiger**
 - **een persoon;**
 - die afhankelijk is van de onderneming;
 - die gemachtigd is om namens de onderneming overeenkomsten te sluiten;
 - die regelmatig van de machtiging gebruik maakt, en;
 - waarvan de werkzaamheden overeenstemmen met de werkzaamheden van de onderneming
- **Methode ter voorkoming van dubbele belastingheffing**
 - **Vrijstellingsmethode**
 - **Verrekeningsmethode**
 - Te gebruiken methode staat in het verdrag

INTERNATIONAAL BELASTINGRECHT

- **Vrijstellingsmethode**

- Buitenlandse inkomen wordt vrijgesteld van Nederlandse belastingheffing (**objectvrijstelling bijv. art 13 en 15e Vpb**); of
- De in Nederland te betalen belasting over het buitenlandse inkomen wordt vrijgesteld (**vrijstelling met progressievoorbehoud**)
 - Vrijstelling is nooit meer dan de in Nederland verschuldigde belasting over het inkomen
 - **Vrijstelling = buitenlands inkomen / wereldinkomen x belasting over wereldinkomen**

- **Verrekeningsmethode (creditmethode)**

- Volledige verrekening: buitenlandse belasting aftrekken van NL belasting
- Beperkte verrekening, verschillende limieten:
 - 1^e limiet: in buitenland betaalde belasting
 - 2^e limiet: In Nederland betaalde belasting over het buitenlands inkomen
 - Soms 3^e limiet: in buitenland betaalde belasting is niet meer dan een percentage van het inkomen (**art. 10 OESO-modelverdrag**)

INVLOED EU-RECHT

- **(een van de) doelstellingen EU**
 - Creëren gemeenschappelijke interne markt door binnengrenzen tussen EU-lidstaten op te heffen
 - **Vrij verkeer van goederen**
 - **Vrij verkeer van werknemers**
 - **Vrij verkeer van vestiging**
 - **Vrij verkeer van diensten**
 - **Vrij verkeer van kapitaal**
 - De belastingheffing mag de EU-vrijheden niet beperken, tenzij hier zwaarwegende redenen voor zijn
 - EU kan verordeningen, richtlijnen en beschikkingen uitvaardigen

INVLOED EU-RECHT

- **EU richtlijn**
 - Heeft géén directe werking
 - Is een opdracht aan een lidstaat om hun **nationale wetgeving aan te passen**
 - Belastingplichtige kan zich op deze richtlijn beroepen, als deze **niet tijdig, niet volledig en/of onjuist** in de nationale wetgeving is opgenomen
- **Prejudiciële uitspraak HvJ EU**
 - Nationale rechter kan hierom vragen bij HvJ EU indien een verordening of richtlijn niet helemaal duidelijk is

INVLOED EU-RECHT

- **Belangrijke EU-richtlijnen**
 - Rente:
 - **rente- en royaltyrichtlijn**
 - **ATAD**
 - Dividend:
 - **Moeder-dochterrichtlijn**
 - Fusies:
 - **EU-fusierichtlijn**

